

แม่โจ้ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๙ ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๙ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีปรับปรุงที่จอดรถโดยให้มีการลงหินคลุกบดอัดและจัดช่องหรือที่จอดรถให้เป็นสัดส่วนก่อน ผู้ฟ้องคดีจึงได้ถมดินคลุกและขีดเส้นแบ่งเป็นช่องและมีหนังสือพร้อมแนบรูปถ่ายแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบเมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๙ ต่อมาเมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๔๙ ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือให้ผู้ฟ้องคดีแจ้งวิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ปริมาณขยะมูลฝอย ที่จัดเก็บในแต่ละวัน พร้อมทั้งย้ายสถานที่เก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลออกนอกบริเวณอาคารที่จะทำการปลูกสร้างและแนบรายละเอียดแบบแปลนการก่อสร้างสถานที่เก็บรวบรวมขยะดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาต ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๙ ชี้แจงว่า ที่พักขยะตามแบบแปลนที่เสนอถูกต้องแล้ว และต่อมาได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๐ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อเร่งรัดการพิจารณา แต่ก็ยังไม่มีการพิจารณา ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลขอให้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาเรื่องของผู้ฟ้องคดีภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่มิคำสั่งและขอค่าเสียหาย

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีได้รับคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารของผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๙ แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งแบบ ค.๑ เลขที่ ๖/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๙ และมีคำสั่งอีกฉบับหนึ่ง เลขที่ ๔๕/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคำนวณ โดยต้องจัดให้มีพื้นที่สำหรับจอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร และต้องจัดให้มีที่รองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลโดยมีความจุไม่น้อยกว่า ๑.๒ ลิตร ต่อพื้นที่ของอาคาร ๑ ตารางเมตร ผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจงข้อเท็จจริงให้ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทราบแล้ว ต่อมา เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขออนุญาตใหม่อีกครั้งกลับปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งแบบ ค.๑ เลขที่ ๔๕/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการจัดให้มีที่รองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเป็นครั้งที่สอง และเมื่อผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๙ ชี้แจงผู้ถูกฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้พิจารณาหรือชี้แจงเหตุผลและข้อเท็จจริงที่ให้ผู้ฟ้องคดีต้องดำเนินการเกี่ยวกับที่รองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลทราบว่าไม่ถูกต้องอย่างไร การที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขโดยไม่พิจารณาถึงเหตุผลตามที่ผู้ฟ้องคดีชี้แจงจึงสร้างภาระให้กับผู้ฟ้องคดี ส่วนกรณีพื้นที่สำหรับจอดรถยนต์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดให้มีพื้นที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร จึงให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๙ ชี้แจงต่อผู้ถูกฟ้องคดีแล้วเช่นกัน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีก็ยังไม่พิจารณาใบอนุญาตให้กับผู้ฟ้องคดี



กลับปล่อยเวลาให้ล่วงเลยเป็นระยะเวลากว่า ๓ เดือน จึงมีหนังสือสำนักงานเทศบาลตำบลแม่โจ้ ที่ ชม ๖๓๔๐๔/๑๐๗๓ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๙ แจ้งขยายระยะเวลาการพิจารณาใบอนุญาตออกไปให้ผู้ฟ้องคดีทราบ แต่เป็นการแจ้งเมื่อล่วงพ้นระยะเวลา ๔๕ วัน นับแต่วันที่ ได้รับคำขอตามมาตรา ๒๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ จึงเป็นกรณีที่ ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรและเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี อย่างไรก็ตาม โดยที่คดีนี้ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาเรื่องของผู้ฟ้องคดีภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำสั่ง เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงในระหว่างพิจารณาคดีนี้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดี ได้มีคำสั่ง ที่ ๔๓/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ไม่อนุญาตให้ก่อสร้างอาคารพิพาท ตามคำขออนุญาตของผู้ฟ้องคดีแล้ว ศาลจึงไม่จำเป็นต้องกำหนดคำสั่งบังคับในส่วนนี้ สำหรับ ค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยนั้น มิใช่ความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับที่เกิดจากการพิจารณาคำขออนุญาตล่าช้าของผู้ถูกฟ้องคดีโดยตรง ศาลจึงไม่อาจกำหนดค่าเสียหาย ให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๗/๒๕๖๓)

การกำหนดแนวรั้วอาคารไม่ว่าจะแนวอาคารด้านหน้า ด้านหลัง หรือด้านข้างโดยพิจารณาจากแนวระยะติดหรือระยะใกล้ถนนสาธารณะ เพื่อกำหนด ระยะร่นของแนวอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารเป็นไปเพื่อประโยชน์ แห่งความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย สาธารณสุข การรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอำนวยความสะดวกแก่การจราจร เป็นคนละเรื่องกับความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินในทางภาระจำยอม ผู้ฟ้องคดี จึงไม่อาจนำทางภาระจำยอม ความกว้าง ๖ เมตร บริเวณด้านหน้าอาคารเข้านับรวม ระยะถอยร่นแนวรั้วอาคารได้ การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไข เปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคำนวณ ตามมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้เว้นที่ว่าง ด้านหน้าอาคารไม่น้อยกว่า ๓ เมตร จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอต่อนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เพื่อขออนุญาตก่อสร้างอาคารพักอาศัยชนิดบ้านแถว ๒ ชั้น ขนาดอาคารกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕.๔๐ เมตร จำนวน ๖ คูหา บนที่ดินจำนวน ๑๕ แปลง ซึ่งด้านหน้าอาคารที่จะก่อสร้าง ตั้งอยู่ติดกับที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐๒๔ ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ที่ผู้ฟ้องคดีจดทะเบียนเป็นภาระจำยอมเรื่องทางเดิน มีความกว้าง ๖ เมตรสำหรับที่ดินทั้ง ๑๕ แปลง ดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน



รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคำนวณให้ถูกต้องในอาคารที่ขออนุญาตก่อสร้าง โดยให้เหตุผลว่า ตามแบบแปลนอาคารของผู้ฟ้องคดีด้านหน้าอาคารระหว่างรั้วหรือแนวเขตที่ดิน ที่ตกอยู่ในบังคับภาระจำยอมกับแนวผนังอาคาร มีระยะที่กว้าง ๒.๖๐ เมตร ไม่เป็นไปตาม ข้อ ๓๓ (๑) และข้อ ๓๖ วรรคหนึ่ง ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความ ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการ พิจารณาอุทธรณ์ในเขตเทศบาลและเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดปัตตานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) แต่ได้รับคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๒ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และให้มีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน พร้อมดอกเบี้ย

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อคู่กรณีทั้งสองฝ่ายรับกันในข้อเท็จจริงว่า ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐๒๔ จดทะเบียนภาระจำยอมเป็นทางหรือถนน ความกว้าง ๖ เมตร เป็นถนนที่มีไว้เพื่อการสัญจร และใช้เป็นทางเชื่อมต่อถนนภายนอกได้ แต่ผู้ฟ้องคดีโต้แย้งว่าผู้ฟ้องคดียังมีความหวงแหน และมีได้ประโยชน์ให้เป็นสาธารณะ กรณีเช่นนี้เห็นว่า การที่ดินตกอยู่ในบังคับภาระจำยอม เป็นเพียงการถูกจำกัดสิทธิการใช้ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยบทบัญญัติของกฎหมาย ซึ่งยังคงเป็น กรรมสิทธิ์ของเจ้าของที่ดินตามเดิม คือ ผู้ฟ้องคดี อย่างไรก็ตาม การที่กฎกระทรวงได้กำหนด แนวรั้วอาคาร ไม่ว่าจะแนวอาคารด้านหน้า ด้านหลัง หรือด้านข้าง โดยพิจารณาจากแนวอาคาร ระยะติดหรือระยะไถ่ถนนสาธารณะเพื่อกำหนดระยะร่นของแนวอาคารแล้วแต่กรณี ก็เป็นไปตาม เจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย สาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอำนวยความสะดวกแก่การจราจรเท่านั้น จึงเป็นคนละเรื่อง กับความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินในทางภาระจำยอมหรือไม่ อันเป็นเหตุที่ผู้ฟ้องคดีจะนำ ทางภาระจำยอม ความกว้าง ๖ เมตร เข้านับรวมระยะถอยร่นแนวผนังอาคาร ๒.๖๐ เมตร ดังนั้น เมื่อพฤติการณ์แห่งคดีที่ผู้ฟ้องคดียินยอมให้ประชาชนโดยทั่วไปใช้เป็นทางสัญจร ในทางภาระจำยอมได้ ย่อมเป็นไปตามความหมายของคำว่า “ถนนสาธารณะ” ตามพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งมีเจตนารมณ์ในเรื่องความมั่นคง ปลอดภัย และความผาสุก ร่วมกันของสังคมในการก่อสร้างอาคาร อันเป็นความมุ่งหมายเฉพาะเรื่องในการถอยร่น



ระยะห่างแนวอาคารตามข้อ ๑^๑ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องมีที่ว่างด้านหน้าอาคารพิพาท ซึ่งเป็นที่พักอาศัยชนิดบ้านแถว ๒ ชั้น ระหว่างรั้วกับแนวเขตของทางบังคับการระจายอมเรื่องทางเดิน ไม่น้อยกว่า ๓ เมตร แต่ตามแบบแปลนปรากฏว่าระยะถอยร่นด้านหน้าของแนวอาคารพิพาท มีความกว้างเพียง ๒.๖๐ เมตร จึงไม่เป็นไปตามข้อ ๓๖^๒ วรรคหนึ่งของกฎกระทรวงดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งเลขที่ ๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคำนวณตามมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง^๓ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยให้เว้นที่ว่างด้านหน้าอาคารไม่น้อยกว่า ๓ เมตร จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ส่วนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามคำวินิจฉัยพิจารณาอุทธรณ์ ที่ ๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕ ที่เพิกถอนคำสั่งของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน และเมื่อคำสั่งทั้งสอง

^{๑-๒} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“บ้านแถว” หมายความว่า ห้องแถวหรือตึกแถวที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งมีที่ว่างด้านหน้าและด้านหลังระหว่างรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับตัวอาคารแต่ละคูหา และมีความสูงไม่เกินสามชั้น

ฯลฯ

ฯลฯ

“ที่ว่าง” หมายความว่า พื้นที่อันปราศจากหลังคาหรือสิ่งก่อสร้างปกคลุม ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวอาจจะจัดให้เป็นบ่อน้ำ สระว่ายน้ำ บ่อพักน้ำเสีย ที่พักรถยนต์ ที่พักรถจักรยานยนต์ หรือที่จอดรถ ที่อยู่ภายนอกอาคารก็ได้ และให้หมายความรวมถึงพื้นที่ของสิ่งก่อสร้าง หรืออาคารที่สูงจากระดับพื้นดินไม่เกิน ๑.๒๐ เมตร และไม่มีหลังคาหรือสิ่งก่อสร้างปกคลุมเหนือระดับนั้น

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๓๖ บ้านแถวต้องมีที่ว่างด้านหน้าระหว่างรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับแนวผนังอาคารกว้างไม่น้อยกว่า ๓ เมตร และต้องมีที่ว่างด้านหลังอาคารระหว่างรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับแนวผนังอาคารกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร

ระหว่างแถวด้านข้างของบ้านแถวที่สร้างถึงสิบลูกหา หรือมีความยาวรวมกันถึง ๔๐ เมตร ต้องมีที่ว่างระหว่างแถวด้านข้างของบ้านแถวนั้นกว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร เป็นช่องตลอดความลึกของบ้านแถว

บ้านแถวที่สร้างติดต่อกันไม่ถึงสิบลูกหา หรือมีความยาวรวมกันไม่ถึง ๔๐ เมตร แต่มีที่ว่างระหว่างแถวด้านข้างของบ้านแถวนั้นกว้างน้อยกว่า ๔ เมตร ไม่ให้ถือว่าเป็นที่ว่างระหว่างแถวด้านข้างของบ้านแถว แต่ให้ถือว่าเป็นบ้านแถวนั้นสร้างต่อเนื่องเป็นแถวเดียวกัน

^๓ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๒๗ ในการตรวจพิจารณาคำขอรับใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคำนวณที่ไต่ยื่นไว้ เพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ และให้นำมาตรา ๒๕ วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม

เมื่อผู้ขอรับใบอนุญาตได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคำนวณตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตให้ภายในสามสิบวัน แต่ถ้าผู้ขอรับใบอนุญาตได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญผิดจากคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ในกรณีนี้ให้ถือว่าเป็นการยื่นคำขอใหม่ และให้ดำเนินการตามมาตรา ๒๕ ต่อไป



ชอบด้วยกฎหมาย กรณีจึงมิได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีให้ได้รับความเสียหาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๔๓/๒๕๖๒)

๑.๒.๒ กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตโดยมิชอบ

แม้ว่าข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ จะมีได้ให้ความหมายของคำว่าบ้านพักอาศัยเอาไว้ แต่ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติให้คำว่า อาคาร หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงาน ... จึงเห็นได้ว่า อาคาร ตามบทบัญญัติดังกล่าวไม่ใช่ สิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง และจะเรียกชื่ออย่างใดย่อมขึ้นอยู่กับ สภาพของสิ่งปลูกสร้างนั้น ส่วนอาคารจะเป็นอาคารประเภทใด เช่น อาคารพักอาศัย อาคารพาณิชย์ หรืออาคารโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ ย่อมขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ ของการใช้อาคารนั้น ๆ คำว่า อาคาร จึงย่อมมีความหมายรวมถึงบ้านด้วย ดังนั้น คำว่า บ้านพักอาศัย ตามข้อ ๕๖ ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคารฯ ย่อมมีความหมายเช่นเดียวกันกับคำว่า อาคารพักอาศัย ตามข้อ ๕ (๑๑๒) ของข้อบัญญัติ เดียวกันและที่ระบุในใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ ขบพ. ๖๖/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ ของผู้ร้องสอดด้วย เมื่ออาคารของผู้ร้องสอดไม่มีเหตุแห่งความไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารให้แก่ผู้ร้องสอด ก่อสร้างอาคารพิพาทจึงชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ร้องสอดยื่นคำขอต่อผู้อำนวยการเขตบางพลัด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ขออนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยบนที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๑๐๗ และโฉนดที่ดิน เลขที่ ๕๒๐๗ ตำบลบางพลัด (บ้านปูน) อำเภอบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยอาคาร ที่ขออนุญาตก่อสร้างเป็นอาคารชนิด ค.ส.ล. ๓ ชั้น ขนาด ๔x๕ เมตร มีพื้นที่ ๖๐ ตารางเมตร แนวอาคารด้านหน้า (ทิศใต้) อยู่ห่างจากถนนซอยจรูญสุนทรวงศ์ ๔๖ มีความกว้าง ๕.๓๐ เมตร เป็นระยะ ๑.๑๓ เมตร และห่างจากกึ่งกลางถนนดังกล่าว ๓.๗๓ เมตร ส่วนแนวอาคารด้านข้าง (ทิศตะวันออก) ติดทางเกาะจำยอม แนวอาคารด้านข้าง (ทิศตะวันตก) ห่างจากเขตที่ดิน ๔๗ เซนติเมตร และมีหนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดินให้ก่อสร้างชิดเขตที่ดินได้ แนวอาคาร ด้านหลัง (ทิศเหนือฝั่งขวา) ห่างจากเขตที่ดิน ๕๗ เซนติเมตร และแนวอาคารด้านหลัง (ทิศเหนือฝั่งซ้าย) ห่างจากเขตที่ดิน ๗๐ เซนติเมตร ทำเป็นผนังทึบตลอดแนวอาคาร ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารดังกล่าวตามใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร



เลขที่ ขบพ. ๖๖/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ ให้ผู้ร้องสอด ต่อมา ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินมีโฉนดจำนวน ๒ แปลง พร้อมสิ่งปลูกสร้างบ้านเลขที่ ๕๕ อยู่ในซอยจรัญสนิทวงศ์ ๔๖ เช่นเดียวกัน มีหนังสือลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๒ ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ขอให้ตรวจสอบระยะร่นและการเว้นที่ว่างด้านหน้าอาคารของผู้ร้องสอดดังกล่าว และนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคารของผู้ร้องสอด

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ร้องสอดได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารพิพาทเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย อาคารดังกล่าวจึงถือเป็นอาคารอยู่อาศัยตามข้อ ๕ (๑๑๒)^๔ ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ เมื่อแนวอาคารพิพาทด้านหน้า (ทิศใต้) อยู่ห่างจากถนน ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๔๖ ซึ่งถือเป็นทางสาธารณะที่มีความกว้าง ๕.๓๐ เมตร เป็นระยะ ๑.๑๓ เมตร และห่างจากกึ่งกลางถนนดังกล่าว ๓.๗๓ เมตร จึงเป็นอาคารที่ก่อสร้างใกล้ถนนสาธารณะที่มีความกว้างน้อยกว่า ๖ เมตร โดยร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า ๓ เมตร ตามข้อ ๕๐ วรรคหนึ่ง^๕ ของข้อบัญญัติดังกล่าวแล้ว และโดยที่อาคารนี้เป็นอาคารอยู่อาศัยที่มีความสูงไม่เกิน ๓ ชั้น และมีพื้นที่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร จึงได้รับยกเว้นไม่ต้องมีระยะร่นห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย ๖ เมตร ตามข้อ ๕๐ วรรคสอง (๑) ของข้อบัญญัติเดียวกัน ส่วนแนวอาคารด้านอื่น ๆ ข้อ ๕๖ ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคารฯ กำหนดให้บ้านพักอาศัยที่มีพื้นที่ไม่เกิน ๓๐๐ ตารางเมตร ให้ผนังด้านที่ไม่มีช่องเปิด สามารถสร้างห่างเขตที่ดินได้น้อยกว่า ๑ เมตร ถ้าห่างเขตที่ดินน้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร ต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของที่ดินด้านนั้นด้วย เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า แนวอาคารพิพาทด้านข้าง (ทิศตะวันออก) ติดทางสาธารณะจำยอม แนวอาคารด้านข้าง (ทิศตะวันตก) ห่างจากเขตที่ดิน ๔๗ เซนติเมตร โดยมีหนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดินให้ก่อสร้างชิดเขตที่ดินได้ แนวอาคารด้านหลัง (ทิศเหนือฝั่งขวา) ห่างจากเขตที่ดิน ๕๗ เซนติเมตร

^{๔-๕} ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔
ข้อ ๕ ในข้อบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๑๑๒) "อาคารอยู่อาศัย" หมายความว่า อาคารซึ่งโดยปกติบุคคลใช้อาศัยได้ทั้งกลางวันและกลางคืน ไม่ว่าจะเป็นการอยู่อาศัยอย่างถาวรหรือชั่วคราว

ข้อ ๕๐ อาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้ถนนสาธารณะที่มีความกว้างน้อยกว่า ๖ เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย ๓ เมตร มิให้มีส่วนของอาคารล้ำเข้ามาในแนวร่นดังกล่าว ยกเว้นรั้วหรือกำแพงกั้นแนวเขตที่สูงไม่เกิน ๒ เมตร

ฯลฯ

ฯลฯ



และแนวอาคารด้านหลัง (ทิศเหนือฝั่งซ้าย) ห่างจากเขตที่ดิน ๗๐ เซนติเมตร ทำเป็นผนังทึบตลอดแนวอาคาร แนวอาคารดังกล่าวจึงเป็นไปตามข้อ ๕๖ ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคารฯ แล้ว และเมื่ออาคารของผู้ร้องสอดคล้องขนาด ๔x๕ เมตร จึงมีความยาวเส้นรอบรูปภายนอกของอาคาร ๑๘ เมตร และแนวอาคารที่ประชิดติดริมทางสาธารณะ (ถนนซอยเจริญสุขนิทวงศ์ ๔๖) มีความยาว ๕ เมตร ซึ่งมีความยาวมากกว่า ๑ ใน ๘ ส่วนของความยาวเส้นรอบรูปภายนอกของอาคารจำนวน ๑๘ เมตร เมื่อแนวอาคารนี้อยู่ห่างจากทางสาธารณะดังกล่าว ๑.๑๓ เมตร ซึ่งไม่เกิน ๒๐ เมตร จึงเข้าเงื่อนไขที่ไม่ต้องมีที่ว่างด้านหน้าอาคารตามข้อ ๕๓^๖ ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคารฯ ส่วนกรณี ที่ว่างรอบอาคารพิพาท เมื่ออาคารของผู้ร้องสอดคล้องพื้นที่ใช้สอย ๖๐ ตารางเมตร ไม่เกิน ๓๐๐ ตารางเมตร จึงได้รับยกเว้นไม่ต้องมีที่ว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่า ๑ เมตร ตามข้อ ๕๕ วรรคหนึ่ง ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคารฯ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ ขบพ. ๖๖/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ ให้แก่ผู้ร้องสอดคล้องก่อสร้างอาคารพิพาท จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๙๖/๒๕๖๓)

แม้ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขที่ บค. ๑๑๔/๕๓ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ จะอนุญาตให้ผู้ร้องสอดคล้องดัดแปลงอาคารเป็นอาคารตึก ๒ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยพื้นที่ ๙๘ ตารางเมตร แต่เมื่ออาคารดังกล่าวยังมีที่ว่างอันปราศจากหลังคาหรือสิ่งปลูกสร้างปกคลุม ๙๐.๔๔ ตารางเมตร ซึ่งคิดเป็นที่ว่างไม่น้อยกว่า ๓๐ ใน ๑๐๐ ส่วน ของพื้นที่ที่ดิน เนื้อที่ ๒๐๔ ตารางเมตร เนื้อที่ การออกใบอนุญาตให้ดัดแปลงอาคารดังกล่าวจึงไม่ขัดต่อข้อ ๕๒ (๑) ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ และเมื่อการก่อสร้างรั้วภายในแนวเขตที่ดินของผู้ร้องสอดคล้อง เป็นเพียงการเพิ่มความสูงจากเดิม ๑.๘๐ เมตร เป็น ๒.๘๐ เมตร ซึ่งไม่เกิน ๑๐ เมตร จึงไม่อยู่ในความหมายของคำว่าอาคารตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ และข้อ ๑ (๕) ของกฎกระทรวง

^๖ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔

ข้อ ๕๓ อาคารอยู่ริมทางสาธารณะที่ไม่ต้องมีที่ว่างตามข้อ ๕๒ (๓) และ ๕๒ (๖) ต้องมีลักษณะ ดังนี้

แนวอาคารด้านที่ประชิดติดริมทางสาธารณะ ต้องมีความยาวมากกว่า ๑ ใน ๘ ส่วนของความยาวเส้นรอบรูปภายนอกของอาคาร ทั้งนี้ แนวอาคารด้านที่ประชิดติดทางสาธารณะ ต้องห่างทางสาธารณะไม่เกิน ๒๐ เมตร

กรณีห้องแถว ตึกแถว ด้านหน้าอาคารทุกคูหาต้องประชิดติดริมทางสาธารณะ และมีแนวอาคารห่างจากทางสาธารณะไม่เกิน ๒๐ เมตร



กำหนดสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นเป็นอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ ผู้ร้องสอดจึงไม่จำเป็นต้องขออนุญาตก่อสร้างรั้วดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่าผู้อำนวยการเขตบางแค (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ออกใบอนุญาตให้ผู้ร้องสอดดัดแปลงอาคารที่เป็นบ้านแฝดติดกับอาคารของผู้ฟ้องคดีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากผู้ร้องสอดได้ก่อสร้างอาคารที่พิพาทขึ้นใหม่ทั้งหมด ไม่มีความเกี่ยวข้องกับอาคารเดิม มีการรื้อถอนห้องครัวส่วนด้านหลังอาคารเดิมออกทั้งหมด และก่อสร้างอาคารใหม่ขึ้นทั้งหลัง เติมพื้นที่ จึงมิใช่การดัดแปลงอาคาร และอาคารของผู้ร้องสอดมีพื้นที่ว่างน้อยกว่า ๓๐ ใน ๑๐๐ ส่วนของพื้นที่ที่ดิน ไม่มีพื้นที่ว่างในพื้นที่อาศัย นอกจากนี้ ผู้ร้องสอดยังได้ก่อสร้างรั้วโดยเพิ่มความสูงของรั้วจากเดิม ๑.๘๐ เมตร ขึ้นไปอีกเป็น ๒.๘๐ เมตร ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ดังนี้ (๑) เพิกถอนใบอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร เลขที่ ๓๔๙/๗๗ ถนนพุทธมณฑล สาย ๒ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร เพื่อบังคับการก่อสร้างอาคารที่พิพาท (๒) ให้อาคารพิพาทมีพื้นที่ว่างในพื้นที่อาศัย ๓๐ ส่วน ใน ๑๐๐ ส่วน ของพื้นที่ที่ดิน ตามข้อ ๕ (๓๖) และข้อ ๕๒ (๑) ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ และ (๓) ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รื้อถอนอาคารที่ก่อสร้างขึ้นใหม่ และรื้อรั้วกลับสู่สภาพเดิม

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาผังบริเวณ มาตรฐาน ๑ ต่อ ๒๐๐ ที่ผู้ร้องสอดใช้ประกอบการขออนุญาตดัดแปลงอาคาร เห็นได้ว่า ส่วนของอาคารเดิมและอาคารใหม่มีการใช้ผนังร่วมในลักษณะต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน การต่อเติมอาคารดังกล่าวจึงเป็นการเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือขยายซึ่งลักษณะขอบเขต แบบ รูปทรง เนื้อที่ของโครงสร้างของอาคารหรือส่วนต่าง ๆ ของอาคารซึ่งได้ก่อสร้างไว้แล้วให้ผิดไปจากเดิม ถือได้ว่าเป็นการดัดแปลงอาคารตามนัยมาตรา ๔^๗ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ เมื่ออาคารพิพาทของผู้ร้องสอดตั้งอยู่บนที่ดินมีโฉนดเนื้อที่ ๕๑ ตารางวา คิดเป็นพื้นที่ที่ดินทั้งหมด ๒๐๔ ตารางเมตร อาคารพิพาทซึ่งได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างเพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยจึงต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่า ๓๐ ใน ๑๐๐ ส่วน ของพื้นที่ที่ดิน

^๗ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“ดัดแปลง” หมายความว่า เปลี่ยนแปลง ต่อเติม เพิ่ม ลด หรือขยายซึ่งลักษณะขอบเขต แบบ รูปทรง สัดส่วน หน้าที่ของโครงสร้างของอาคารหรือส่วนต่าง ๆ ของอาคารซึ่งได้ก่อสร้างไว้แล้วให้ผิดไปจากเดิม และมิใช่การซ่อมแซมหรือการดัดแปลงที่กำหนดในกฎกระทรวง



ตามข้อ ๕๒ (๑)^{๙๙} ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคารฯ คิดเป็นที่ว่างไม่น้อยกว่า ๖๑.๒๐ ตารางเมตร ดังนั้น แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปฏิบัติราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขที่ บค. ๑๑๔/๕๓ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ อนุญาตให้ผู้ร้องสอดดัดแปลงอาคารเป็นอาคารตึก ๒ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยพื้นที่ ๙๘ ตารางเมตร แต่เมื่ออาคารของผู้ร้องสอดยังมีที่ว่างอันปราศจากหลังคาหรือสิ่งปลูกสร้างปกคลุม ๙๐.๔๔ ตารางเมตร คิดเป็นที่ว่างไม่น้อยกว่า ๓๐ ใน ๑๐๐ ส่วนของพื้นที่ที่ดิน และเมื่อเนื้อที่ของอาคารส่วนที่ดัดแปลงเพิ่มขึ้นมีพื้นที่ ๙๘ ตารางเมตร ประกอบกับบันทึกข้อความ ที่ ๓๗๔/๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เรื่อง การตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร หรือต่ออายุใบอนุญาต ได้รับพื้นที่อาคารรวม ๙๘ ตารางเมตร เมื่อพิจารณาแบบแปลนพื้นชั้นบนและแบบแปลนพื้นชั้นล่างแผ่นที่ A-๐๔ มาตราส่วน ๑ ต่อ ๑๐๐ จะเห็นได้ว่า ระหว่างผนังของอาคารด้านที่ผู้ร้องสอดได้รับอนุญาตให้ดัดแปลงกับเขตที่ดินที่มีแนวรั้วกันอาคารของผู้ฟ้องคดีกับผู้ร้องสอดมีระยะห่าง ๑ เมตร จึงเป็นกรณีที่ดินของอาคารที่ผู้ร้องสอดขออนุญาตดัดแปลงด้านที่ไม่มีช่องเปิดอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร ไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินข้างเคียงตามข้อ ๕๖^{๑๐๐} ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคารฯ การออกใบอนุญาตดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว ส่วนการก่อสร้างรั้วนั้น ผู้ร้องสอดได้ก่อสร้างรั้วภายในแนวเขตที่ดินของผู้ร้องสอด โดยด้านตามแนวยาวของรั้วกันแบ่งระหว่างที่ดินของผู้ฟ้องคดีกับผู้ร้องสอด มิได้สร้างขึ้นติดต่อกันหรือใกล้เคียงกับที่สาธารณะหรือสร้างขึ้นเพื่อให้บุคคลทั่วไปใช้สอย และการก่อสร้างรั้วพิพาทเป็นการเพิ่มความสูงจากเดิม ๑.๘๐ เมตร เป็น ๒.๘๐ เมตร ไม่เกิน ๑๐ เมตร จึงไม่อยู่ในความหมายของคำว่าอาคารตามมาตรา ๔^{๑๐๑}

^{๙๙} ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔

ข้อ ๕๒ อาคารแต่ละหลังหรือหน่วยต้องมีที่ว่างตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้

(๑) อาคารอยู่อาศัย ต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่า ๓๐ ใน ๑๐๐ ส่วน ของพื้นที่ที่ดิน

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๕๖ บ้านพักอาศัยที่มีพื้นที่ไม่เกิน ๓๐๐ ตารางเมตร ให้ผนังด้านที่ไม่มีช่องเปิด สามารถสร้างห่างเขตที่ดินได้น้อยกว่า ๑ เมตร ถ้าห่างเขตที่ดินน้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร ต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของที่ดินด้านนั้นด้วย

^{๑๐๐} พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงาน และสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ และหมายความรวมถึง

(๑) อัฒจันทร์หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นเพื่อใช้เป็นที่พักผ่อนของประชาชน

(๒) เขื่อน สะพาน อุโมงค์ ทางหรือท่อระบายน้ำ อุโมงค์ คานเรือ ท่าเรือ ท่าจอดเรือ รั้ว กำแพง หรือประตู ที่สร้างขึ้นติดต่อกันหรือใกล้เคียงกับที่สาธารณะหรือสิ่งที่สร้างขึ้นให้บุคคลทั่วไปใช้สอย

(๓) ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย



แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ และข้อ ๑ (๕)^{๑๑} ของกฎกระทรวงกำหนดสิ่งก่อสร้างขึ้นอย่างอื่นเป็นอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ ผู้ร้องสอดจึงไม่จำเป็นต้องขออนุญาตก่อสร้างรั้วดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๒๑^{๑๒} แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ประกอบกับการก่อสร้างรั้วของผู้ร้องสอดดังกล่าวเป็นการก่ออิฐบล็อกฉาบปูนโดยไม่ปรากฏลักษณะอันอาจเป็นอันตราย การที่ผู้ร้องสอดก่อสร้างรั้วโดยเพิ่มความสูงจากรั้วเดิมที่มีอยู่แล้ว จึงมิได้ฝ่าฝืนกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๖๒/๒๕๖๓)

คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่อนุญาตให้ผู้ร้องสอดมีการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองที่พิพาทเป็นคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการให้ประโยชน์โดยมีเงื่อนไขให้ผู้ร้องสอดต้องขออนุญาตจัดสรรที่ดิน หากต่อมาผู้ร้องสอดไม่ได้รับอนุญาตให้จัดสรรที่ดินเจ้าพนักงานท้องถิ่นย่อมมีอำนาจยกเลิกใบอนุญาตให้ผู้ร้องสอดก่อสร้างอาคารได้ ดังนั้น แม้ในขณะที่ผู้ร้องสอดยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ขออนุญาตก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ที่พิพาทผู้ร้องสอดจะยังไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานครให้จัดสรรที่ดิน ก็มิได้เป็นสาระสำคัญถึงขนาดที่จะทำให้คำสั่งตามใบอนุญาตที่อนุญาต

(ก) ที่ติดหรือตั้งไว้เหนือที่สาธารณะและมีขนาดเกินหนึ่งตารางเมตร หรือมีน้ำหนักรวมทั้งโครงสร้างเกินสิบกิโลกรัม

(ข) ที่ติดหรือตั้งไว้ในระยะห่างจากที่สาธารณะซึ่งเมื่อวัดในทางราบแล้ว ระยะห่างจากที่สาธารณะมีน้อยกว่าความสูงของป้ายนั้นเมื่อวัดจากพื้นดิน และมีขนาดหรือมีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง

(๔) พื้นหรือสิ่งก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ยอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถสำหรับอาคารที่กำหนดตามมาตรา ๘ (๙)

(๕) สิ่งก่อสร้างขึ้นอย่างอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงส่วนต่าง ๆ ของอาคารด้วย

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๑๑} กฎกระทรวงกำหนดสิ่งก่อสร้างขึ้นอย่างอื่นเป็นอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔

ข้อ ๑ ให้สิ่งก่อสร้างขึ้นดังต่อไปนี้ เป็นอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

(๑) ถังเก็บของที่มีความจุตั้งแต่ ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป

(๒) สระว่ายน้ำภายนอกอาคารที่มีความจุตั้งแต่ ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป

(๓) กำแพงกันดินหรือกำแพงกันน้ำที่ต้องรับความดันของดินหรือน้ำที่มีความสูงตั้งแต่ ๑.๕๐ เมตรขึ้นไป

(๔) โครงสร้างสำหรับใช้ในการรับส่งวิทยุหรือโทรทัศน์ที่มีความสูงจากระดับฐานของโครงสร้างนั้นตั้งแต่ ๑๐ เมตรขึ้นไป และมีน้ำหนักรวมตั้งแต่ ๔๐ กิโลกรัมขึ้นไป

(๕) สิ่งก่อสร้างขึ้นอย่างอื่นนอกจาก (๑) (๒) (๓) และ (๔) ที่มีความสูงจากระดับฐานตั้งแต่ ๑๐ เมตรขึ้นไป

^{๑๒} พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๒๑ ผู้ใดจะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น และดำเนินการตามมาตรา ๓๙ ทวิ



ให้ผู้ร้องสอดก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ที่พิพาทเสียไป และเมื่อคลองพิพาทมีความกว้าง ๑๖.๕๐-๒๐.๒๐ เมตร และปรากฏตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบ แบบแปลน รายการคำนวณของสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองว่า ความกว้างของช่องว่างระหว่างศูนย์กลางเสาสะพานช่วงกลางกว่า ๑๐.๕๐ เมตร ตำแหน่งของเสาศูนย์กลางสะพานที่อยู่ช่วงกลางคลองอยู่ห่างจากคลองไม่น้อยกว่า ๕ เมตร การก่อสร้างเสาสะพานในคลองบัวคลี่จึงเป็นการก่อสร้างเสาสะพานที่ชอบด้วยข้อ ๑๓ (๕) ของระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการขออนุญาตก่อสร้างสะพานข้ามคลอง พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้วประกอบกับการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองที่พิพาทเป็นการริเริ่มของผู้ร้องสอดซึ่งเป็นเอกชน และเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างสะพานด้วยตนเอง อีกทั้งไม่ปรากฏว่าการก่อสร้างดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อประชาชนเป็นส่วนรวม กรณีจึงไม่เข้าเงื่อนไขที่จะต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามข้อ ๕ ประกอบกับข้อ ๙ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘

สรุปข้อเท็จจริง

บริษัท พ. จำกัด (มหาชน) ผู้ร้องสอดได้ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ ข.๑) เลขรับที่ ๕๔๒ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ ขออนุญาตก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองบัวคลี่ จำนวน ๑ แห่ง ที่ซอยรามคำแหง ๑๑๘ ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๕๓๒ และเลขที่ ๒๔๐๔๐๗ เพื่อใช้เป็นถนนเข้าสู่โครงการจัดสรรที่ดินของผู้ร้องสอด สะพานมีความกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๓๐.๕๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๙ เมตร ทางเท้ากว้าง ๑.๕๐ เมตร เชนลาดสะพานยาว ๗-๑๑ เมตร ความลาดเอียงคิดเป็นร้อยละ ๘ ระดับต่ำสุดสะพานช่วงกลาง +๓ เมตร (รทก.) พร้อมเอกสารประกอบ ต่อมา ผู้อำนวยการสำนักการโยธา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ปฏิบัติราชการแทนกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงได้ออกใบอนุญาตให้ผู้ร้องสอดก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองบัวคลี่ จำนวน ๑ สะพาน ตามใบอนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขที่ ๓๐๓/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ ปัจจุบันผู้ร้องสอดได้ดำเนินการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองบัวคลี่ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้มอบสะพานดังกล่าวให้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้เป็นสาธารณประโยชน์แล้ว ผู้ฟ้องคดีทั้งสามเห็นว่าการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากการก่อสร้างสะพานข้ามคลองเพื่อใช้เป็นทางสัญจรของรถบรรทุกทุกชนิดขนาดใหญ่ เพื่อนำดินไปถมในโครงการจัดสรร ทำให้ถนนในหมู่บ้านของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ไม่เป็นไปตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วย



การอนุญาตก่อสร้างสะพานข้ามคลอง พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๑๑ และผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามมิได้
จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในชุมชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษา
หรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม ตามใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร
หรือรื้อถอนอาคาร เลขที่ ๓๐๓/๒๕๕๕ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามและผู้ร้องสอด ดำเนินการ
รื้อถอนสะพานตามใบอนุญาตดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การดำเนินการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองบัวคลี่ เป็นการริเริ่ม
ของผู้ร้องสอดซึ่งเป็นเอกชน และเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างสะพานด้วยตนเอง อีกทั้ง
การก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ที่พิพาทก็มิได้มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประชาชนเป็นส่วนรวม
กรณีจึงไม่เข้าเงื่อนไขที่จะต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ และเมื่อคดีนี้
ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ร้องสอดประสงค์จะดำเนินการจัดสรรที่ดินตามที่ดินมีโฉนดจำนวน
สองแปลง แต่ปรากฏว่าที่ดินทั้งสองแปลงของผู้ร้องสอดไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะ ซึ่งเป็น
เงื่อนไขประการหนึ่งของการอนุญาตให้จัดสรรที่ดิน ผู้ร้องสอดจึงได้มีคำขอลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม
๒๕๕๔ ขออนุญาตก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองบัวคลี่ เพื่อเป็นถนนเข้าสู่โครงการจัดสรรที่ดิน
ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้อำนวยการสำนักการโยธา ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ได้อนุญาตให้ผู้ร้องสอดก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ที่พิพาท โดยมีเงื่อนไข
แนบท้ายใบอนุญาต ข้อ ๒ ว่า การอนุญาตเป็นการอนุญาตก่อสร้างสะพานเพื่อใช้ในโครงการ
จัดสรรที่ดิน ผู้ได้รับอนุญาตยังคงมีหน้าที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน
ต่อไป กรณีจึงเห็นได้ว่า สาระสำคัญในการพิจารณาอนุญาตให้ผู้ร้องสอดก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.
ที่พิพาทเพื่อเป็นทางสัญจรเข้าโครงการจัดสรรที่ดิน คือ ลักษณะ รูปแบบของสะพานเป็นไปตาม
เงื่อนไขที่กำหนดในหมวด ๔ การอนุญาต เงื่อนไขการอนุญาต และการก่อสร้างสะพาน
ของระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการขออนุญาตก่อสร้างสะพานข้ามคลอง พ.ศ. ๒๕๔๙
หรือไม่ ที่เป็นสาระสำคัญในการออกใบอนุญาตให้ผู้ร้องสอด โดยมีได้นำเรื่องใบอนุญาต
ให้จัดสรรที่ดินมาเป็นสาระสำคัญในการพิจารณาแต่อย่างใด ประกอบกับคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
โดยผู้อำนวยการสำนักการโยธา ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่อนุญาต
ให้ผู้ร้องสอดก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองบัวคลี่ ที่พิพาท เป็นคำสั่งทางปกครองที่ชอบ
ด้วยกฎหมายและเป็นการให้ประโยชน์ โดยมีเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตข้อ ๒ ให้ผู้ร้องสอด
จะต้องขออนุญาตจัดสรรที่ดิน ซึ่งหากต่อมา ผู้ร้องสอดไม่ได้รับอนุญาตให้จัดสรรที่ดิน ผู้ถูกฟ้องคดี



ที่ ๑ โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ย่อมมีอำนาจตามมาตรา ๕๓ วรรคสอง (๒)^{๑๓} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่จะเพิกถอนคำสั่งที่อนุญาตให้ผู้ร้องสอดก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ที่พิพาทได้ ดังนั้น แม้ในขณะที่ผู้ร้องสอดยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ ขออนุญาตก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ที่พิพาท ผู้ร้องสอดจะยังไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน กรุงเทพมหานครให้จัดสรรที่ดิน ก็ได้เป็นสาระสำคัญถึงขนาดที่จะทำให้คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้อำนวยการสำนักการโยธา ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตามใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขที่ ๓๐๓/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ ที่อนุญาตให้ผู้ร้องสอดก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ที่พิพาทเสียไปแต่อย่างใด และเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยุติว่า คลองบัวคลีมีความกว้าง ๑๖.๕๐-๒๐.๒๐ เมตร จึงต้องอยู่ในบังคับของข้อ ๓๑ (๕) ของระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการขออนุญาตก่อสร้างสะพานข้ามคลองฯ ที่จะต้องมีช่วงว่างระหว่างศูนย์กลางเสาสะพานช่องกลางไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร โดยตำแหน่งของศูนย์กลางเสาสะพานที่อยู่ช่วงกลางคลองต้องอยู่ห่างจากแนวศูนย์กลางคลองไม่น้อยกว่า ๕ เมตร เมื่อพิจารณาตามแผนผังบริเวณแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน รายการคำนวณของสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองบัวคลีที่พิพาทแล้วเห็นว่า ความกว้างของช่องว่างระหว่างศูนย์กลางเสาสะพานช่วงกลางกว่า ๑๐.๕๐ เมตร ตำแหน่งของเสาศูนย์กลางสะพานที่อยู่ช่วงกลางคลองอยู่ห่างจากคลองไม่น้อยกว่า ๕ เมตร การก่อสร้างเสาสะพานในคลองบัวคลีจึงเป็นการก่อสร้างเสาสะพานที่ชอบด้วย ข้อ ๓๑ (๕) ของระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการขออนุญาตก่อสร้างสะพานข้ามคลองฯ แล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๘๑/๒๕๖๓)

^{๑๓} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๕๓

ฯลฯ

ฯลฯ

คำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้รับคำสั่งทางปกครองอาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วนโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่เพิกถอน หรือมีผลในอนาคตไปถึงวันใดขณะหนึ่งตามที่กำหนดได้เฉพาะเมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) คำสั่งทางปกครองนั้นมีข้อกำหนดให้ผู้รับประโยชน์ต้องปฏิบัติ แต่ไม่มีการปฏิบัติภายในเวลาที่กำหนด

ฯลฯ

ฯลฯ



๑.๓ ข้อพิพาทเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

๑.๓.๑ กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ก่อสร้างอาคารโดยรุกล้ำที่สาธารณะ

ตุลุ่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๕๑-๑๕๔

๑.๓.๒ กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ก่อสร้างอาคารโดยเว้นระยะหรือระดับระหว่างอาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเท้า หรือที่สาธารณะโดยฝ่าฝืนกฎหมาย

อาคารพิพาทมีพื้นที่รวม ๒,๒๖๔ ตารางเมตร และเจ้าของได้นำไปให้บุคคลอื่นเช่าพักอาศัยในรูปแบบของอพาร์ทเมนต์ อันถือเป็นการประกอบกิจการประเภทหนึ่ง เมื่ออาคารพิพาทมีความสูงจากระดับพื้นดินซึ่งเป็นถนนถึงพื้นดาดฟ้า ๑๖.๓๐ เมตร โดยมีพื้นที่รวมทั้งหมดทุกชั้นในหลังเดียวกัน ๒,๒๖๔ ตารางเมตร จึงถือเป็นอาคารขนาดใหญ่ตามข้อ ๑ (๑๒) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๑๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ ดังนั้น เมื่อปรากฏว่าอาคารพิพาทไม่ได้จัดให้มีที่จอดรถยนต์ ที่กัลปรถยนต์ และทางเข้าออกของรถยนต์ตามข้อ ๒ (๗) ของกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว แต่ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ใช้อำนาจของตนในการดำเนินการให้เป็นไปตามบัญญัติของมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ หรือมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ตามแต่กรณี จึงถือได้ว่า เจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกำหนดให้ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมตรวจสอบการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารพิพาท

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของบ้านเลขที่ ๗๑ ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๔๖ แยก ๓ แขวงบางพลัด เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร และเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๑๐๗ เลขที่ดิน ๑๔ ตำบลบางพลัด (บ้านปูน) อำเภอบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๑๔ ตารางวา ผู้ฟ้องคดีได้จดทะเบียนการระจำยอมเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๒๐ ให้บางส่วนของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๑๐๗ ตกเป็นภารยทรัพย์เรื่องทางเดินบางส่วนของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๘๗๔ ตำบลบางพลัด (บ้านปูน) อำเภอบางกอกน้อย



กรุงเทพมหานคร ขนาดกว้างประมาณ ๔ เมตร ยาว ๖ เมตร ต่อมา ผู้ร้องสอดที่ ๑ ได้ซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวต่อจากเจ้าของเดิมและได้ก่อสร้างอาคารพักอาศัย ค.ส.ล. ๔ ชั้น บนที่ดินจำนวน ๔ แปลง (อาคารหลังที่ ๑) ตามใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ ๑๑/๒๕๓๕ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๓๕ พื้นที่ ๑,๕๗๕ ตารางเมตร จากนั้น ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้ออกใบอนุญาต เลขที่ ๓๗๘/๒๕๓๗ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๓๗ ให้ผู้ร้องสอดที่ ๑ ทำการดัดแปลงอาคาร จาก ค.ส.ล. ๔ ชั้น เป็น ๕ ชั้น พื้นที่ดัดแปลงเพิ่มเติม ๓๘๗ ตารางเมตร และใบอนุญาตเลขที่ ๙๙๕/๒๕๓๘ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๓๘ ให้ผู้ร้องสอดที่ ๑ ทำการดัดแปลงอาคารเพิ่มเติมชั้นดาดฟ้า ความสูงจากระดับพื้นดินถึงพื้นดาดฟ้า ๑๖.๓๐ เมตร พื้นที่ดัดแปลงเพิ่มเติม ๓๕๕ ตารางเมตร รวมพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด ๒,๒๖๔ ตารางเมตร ส่วนอาคารหลังที่สอง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ออกใบอนุญาต เลขที่ ๓๘๗/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ให้ผู้ร้องสอดที่ ๑ ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. ๕ ชั้น เพื่อใช้เป็นอาคารพักอาศัยรวม ๗๔ ห้อง พื้นที่ ๑,๙๘๕ ตารางเมตร และได้ออกใบอนุญาต เลขที่ ต. ๑๐๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เพื่อต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างเดิม โดยมีเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต ข้อ ๒ ให้รื้อถอนตึกแถว ๓ ชั้น จำนวน ๑ ห้อง ระหว่างการก่อสร้างอาคารหลังที่สอง ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ และวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ ถึงผู้อำนวยการกองควบคุมอาคาร กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ขอตรวจสอบใบอนุญาตก่อสร้างอาคารและแบบแปลนการก่อสร้างอาคารดังกล่าว รวมทั้งขอให้ดำเนินการตรวจสอบว่าเป็นอาคารที่ต้องจัดให้มีที่จอดรถยนต์และต้องจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือไม่ ตลอดจนให้ใช้อำนาจตามกฎหมายสั่งการให้การก่อสร้างอาคารเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ได้รับแจ้งผลการตรวจสอบ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการกับอาคารของผู้ร้องสอดให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ร้องสอดที่ ๑ ได้ก่อสร้างอาคารพักอาศัย ค.ส.ล. ๔ ชั้น พื้นที่ ๑,๕๗๕ ตารางเมตร ตามใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ ๑๑/๒๕๓๕ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๓๕ เพื่อใช้เป็นอาคารอยู่อาศัยรวม ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ออกใบอนุญาต เลขที่ ๓๗๘/๒๕๓๗ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๓๗ ให้ผู้ร้องสอดที่ ๑ ทำการดัดแปลงอาคาร จาก ค.ส.ล. ๔ ชั้น เป็น ๕ ชั้น พื้นที่ดัดแปลงเพิ่มเติม ๓๘๗ ตารางเมตร และใบอนุญาต เลขที่ ๙๙๕/๒๕๓๘ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๓๘ ให้ผู้ร้องสอดที่ ๑ ทำการดัดแปลงอาคาร



เพิ่มเติมชั้นดาดฟ้า พื้นที่ดัดแปลงเพิ่มเติม ๓๕๕ ตารางเมตร มีความสูงจากระดับพื้นดินถึงพื้นดาดฟ้า ๑๖.๓๐ เมตร โดยในการคำนวณพื้นที่อาคารตามข้อ ๑ (๑๒)^{๔๔} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๑๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช ๒๔๗๘ เป็นการรวมพื้นที่ทั้งหมดของอาคาร มิได้เป็นการคำนวณเฉพาะพื้นที่ใช้สอยแต่อย่างใด กรณีจึงต้องนำพื้นที่ชั้นดาดฟ้ารวมเข้าไปด้วย ดังนั้น พื้นที่อาคารรวมของผู้ร้องสอดที่ ๑ จึงมีเนื้อที่รวมทั้งหมด ๒,๒๖๔ ตารางเมตร และผู้ร้องสอดที่ ๑ ได้ประกอบกิจการหารายได้จากอาคารหลังดังกล่าวโดยนำไปให้บุคคลอื่นเช่าพักอาศัยในรูปแบบของอพาร์ทเมนต์ โดยมีบริษัท ข. จำกัด ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการและจัดเก็บผลประโยชน์ให้แก่ผู้ร้องสอดที่ ๑ ซึ่งการให้เช่าห้องพักอาศัยถือเป็นการประกอบกิจการประเภทหนึ่ง และเมื่ออาคารของผู้ร้องสอดที่ ๑ มีความสูงจากระดับพื้นดินซึ่งเป็นถนนถึงพื้นดาดฟ้า ๑๖.๓๐ เมตร โดยมีพื้นที่รวมทั้งหมดทุกชั้นในหลังเดียวกัน ๒,๒๖๔ ตารางเมตร อาคารของผู้ร้องสอดที่ ๑ จึงถือเป็นอาคารขนาดใหญ่ตามข้อ ๑ (๑๒) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๑๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคารฯ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า อาคารของผู้ร้องสอดที่ ๑ จัดให้มีที่จอดรถยนต์ จำนวน ๘ คัน ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของจำนวนที่จอดรถยนต์ที่กำหนดไว้ในข้อ ๓ (๑) (ข)^{๔๕} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๑๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคารฯ ทางเข้าออกของรถยนต์ของอาคารของผู้ร้องสอดที่ ๑ มีขนาดความกว้างของทางเข้าออกของรถยนต์เพียง ๔ เมตร และมีใช่เป็นการใช้ในลักษณะให้รถยนต์วิ่งได้ทางเดียว ทางเข้าออกของรถยนต์ของอาคารของผู้ร้องสอดที่ ๑ จึงไม่เป็นไปตาม

^{๔๔-๔๕} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๑๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช ๒๔๗๘ ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๑๒) “อาคารขนาดใหญ่” หมายความว่า อาคารที่สร้างขึ้นเพื่อใช้อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารเป็นที่ประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท โดยมีความสูงจากระดับถนนตั้งแต่ ๑๕ เมตรขึ้นไป และมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๓ จำนวนที่จอดรถยนต์ ต้องจัดให้มีตามกำหนดดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๑) ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร เฉพาะในเขตเทศบาลนครหลวง ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๕ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔

ฯลฯ

ฯลฯ

(ข) อาคารขนาดใหญ่ ให้มีที่จอดรถยนต์ตามจำนวนที่กำหนดของแต่ละประเภทของอาคารที่ใช้เป็นที่ประกอบกิจการในอาคารขนาดใหญ่นั้นรวมกัน หรือให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า ๑ คันต่อพื้นที่อาคาร ๑๒๐ ตารางเมตร เศษของ ๑๒๐ ตารางเมตร ให้คิดเป็น ๑๒๐ ตารางเมตร ทั้งนี้ ให้ถือที่จอดรถยนต์จำนวนที่มากกว่าเป็นเกณฑ์



หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ ๘^{๑๖} ของกฎกระทรวงฉบับเดียวกัน นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงยังปรากฏว่า ผู้ร้องสวดที่ ๒ เจ้าของอาคารพิพาทยังมีได้ดำเนินการรื้อถอนอาคารตึกแถว ๓ ชั้นจำนวน ๑ ห้อง ให้ถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขแบบท้ายใบอนุญาต เลขที่ ต. ๑๐๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และขนาดความกว้างของทางเข้าและทางออกของรถยนต์ในกรณีจัดให้รถยนต์วิ่งได้ทางเดียวไม่เป็นตามที่กำหนด และไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ร้องสวดที่ ๒ ได้ดำเนินการขออนุญาตและได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ หรือได้แจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบตามมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒)^{๑๗} แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ย่อมมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการตามมาตรา ๔๐^{๑๘} มาตรา ๔๑^{๑๙} มาตรา ๔๒^{๒๐} หรือมาตรา ๔๓^{๒๑}

^{๑๖} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๑๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช ๒๔๗๙

ข้อ ๘ ทางเข้าออกของรถยนต์ต้องกว้างไม่น้อยกว่า ๖ เมตร ในกรณีที่จัดให้รถยนต์วิ่งได้ทางเดียว ทางเข้าและทางออกต้องกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ เมตร โดยต้องทำเครื่องหมายแสดงทางเข้าและทางออกไว้ให้ปรากฏ และปากทางเข้าออกของรถยนต์ต้องเป็นดังนี้

(๑) แนวศูนย์กลางปากทางเข้าออกของรถยนต์ต้องไม่อยู่ในที่ที่เป็นทางร่วมหรือทางแยก และต้องห่างจากจุดเริ่มต้นโค้งหรือหักมุมของขอบทางร่วมหรือขอบทางแยกสาธารณะ มีระยะไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร สำหรับโรงมหรสพระยะดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร

(๒) แนวศูนย์กลางปากทางเข้าออกของรถยนต์ต้องไม่อยู่บนเชิงลาดสะพาน และต้องห่างจากจุดสุดเชิงลาดสะพานมีระยะไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร สำหรับโรงมหรสพระยะดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร

^{๑๗-๒๑} พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๓๑ ห้ามมิให้ผู้ใดจัดให้มีหรือดำเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารให้ผิดไปจากแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต ตลอดจนวิธีการหรือเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดไว้ในใบอนุญาต หรือให้ผิดไปจากที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ เว้นแต่

(๑) เจ้าของอาคารนั้นได้ยื่นคำขออนุญาตและได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

(๒) เจ้าของอาคารนั้นได้แจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว หรือ

(๓) การดำเนินการดังกล่าวไม่ขัดต่อกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นกรณีตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ให้นำมาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๓๙ ทวิ มาใช้บังคับแก่การดำเนินการตาม (๑) หรือ (๒) แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม

ในกรณีที่มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร เป็นการฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการกระทำของผู้ควบคุมงาน เว้นแต่ผู้ควบคุมงานจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทำของผู้อื่นซึ่งผู้ควบคุมงานได้มีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงการกระทำดังกล่าวให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร และผู้ดำเนินการทราบแล้ว แต่บุคคลดังกล่าวไม่ยอมปฏิบัติตาม

มาตรา ๔๐ ในกรณีที่มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจดำเนินการดังนี้



แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว แล้วแต่กรณี ในการควบคุมตรวจสอบและบังคับการให้การก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มิได้ดำเนินการตามกฎหมายดังกล่าว กรณีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามคำขอท้ายคำฟ้อง นั้น แม้ข้อเท็จจริงจะรับฟังเป็นยุติว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกำหนดให้ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาควบคุมการออกไปอนุญาตก่อสร้างอาคารให้แก่ผู้ร้องสอด

(๑) มีคำสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ผู้ควบคุมงาน ผู้ดำเนินการ ลูกจ้าง หรือบริวารของบุคคลดังกล่าว ระวังการกระทำดังกล่าว

(๒) มีคำสั่งห้ามมิให้บุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคาร หรือบริเวณที่มีการกระทำดังกล่าว และจัดให้มีเครื่องหมายแสดงการห้ามนั้นไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารหรือบริเวณดังกล่าว และ

(๓) พิจารณามีคำสั่งตามมาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๒ แล้วแต่กรณี ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้อำนาจตาม (๑)

มาตรา ๔๑ ถ้าการกระทำตามมาตรา ๔๐ เป็นกรณีที่สามารรถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้เจ้าของอาคารยื่นคำขออนุญาต หรือดำเนินการแจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ หรือดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ในกรณีที่มิเหตุอันสมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไปอีกก็ได้ และให้นำมาตรา ๒๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๔๒ ถ้าการกระทำตามมาตรา ๔๐ เป็นกรณีที่สามารรถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ หรือเจ้าของอาคารมิได้ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ผู้ควบคุมงาน หรือผู้ดำเนินการรื้อถอนอาคารนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยให้ดำเนินการรื้อถอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ (๑๑) หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามมาตรา ๘ หรือมาตรา ๑๐

มาตรา ๔๓ ถ้าไม่มีการรื้อถอนอาคารตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจ ดังต่อไปนี้

(๑) ยื่นคำขอฝ่ายเดียวโดยทำเป็นคำร้องต่อศาล นับแต่ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามมาตรา ๔๒ ได้ล่วงพ้นไป ขอให้ศาลมีคำสั่งจับกุมและกักขังบุคคลซึ่งมิได้ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๒ โดยให้นำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม

(๒) ดำเนินการหรือจัดให้มีการรื้อถอนอาคารดังกล่าวได้เอง โดยจะต้องปิดประกาศกำหนดการรื้อถอนไว้ในบริเวณนั้นแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน และเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ผู้รับผิดชอบงานออกแบบอาคาร ผู้รับผิดชอบงานออกแบบและคำนวณอาคาร ผู้ควบคุมงาน และผู้ดำเนินการจะต้องร่วมกันเสียค่าใช้จ่ายในการนั้น เว้นแต่บุคคลดังกล่าวจะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้เป็นผู้กระทำหรือมีส่วนร่วมในการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย

ในการดำเนินการรื้อถอนอาคารตามวรรคหนึ่ง เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งดำเนินการแทนเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่พฤติการณ์แล้ว บุคคลตามวรรคหนึ่งจะเรียกร้องค่าเสียหายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งดำเนินการแทนเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ได้

วัสดุก่อสร้างที่ถูกรื้อถอนและสิ่งของที่ขนออกจากอาคารส่วนที่มีการรื้อถอน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจยึดและเก็บรักษาไว้ หรือขายและถือเงินไว้แทนได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง และถ้าเจ้าของมิได้เรียกเอาทรัพย์สินหรือเงินนั้นคืนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการรื้อถอน ให้ทรัพย์สินหรือเงินนั้นตกเป็นของราชการส่วนท้องถิ่นนั้นเพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนอาคารตามพระราชบัญญัตินี้



ทั้งสองก็ตาม แต่ความเสียหายจากการที่ต้องเพิ่มการดูแลระมัดระวังทรัพย์สินและการใช้ทางเข้าออกของรถยนต์ที่สัญจรผ่านที่ดินของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นทางการระงับยอม มิใช่ความเสียหายที่เกิดจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยตรง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะหน่วยงานของรัฐต้นสังกัด จึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แก่อาคารทั้งสองหลังของผู้ร้องสอดทั้งสอง แล้วแต่กรณี ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๘๑/๒๕๖๓)

แม้ผู้ร้องสอดจะทำการก่อสร้างอาคารที่มีความสูง รวม ๒๒.๙๐ เมตร ห่างจากเขตที่ดินของผู้ฟ้อง ๐.๗๒ เมตร ซึ่งไม่ต้องห้ามตามข้อ ๕๐ วรรคท้าย ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แต่เมื่ออาคารพิพาทตั้งอยู่ในซอยโรงแรมเชียงคำซึ่งเป็นถนนสาธารณะ ขนาดกว้าง ๗ เมตร อาคารพิพาทจึงต้องร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะ อย่างน้อย ๖ เมตร ตามข้อ ๔๑ วรรคสอง ของกฎกระทรวงดังกล่าว เมื่อระยะร่นด้านหน้าอาคารของผู้ร้องสอดมีความกว้าง ๙.๕๐ เมตร (ถนนกว้าง ๗ เมตร และระยะถอยร่นของอาคาร ๒.๕๐ เมตร) อาคารของผู้ร้องสอดจึงสามารถก่อสร้างได้สูงสุดไม่เกินสองเท่าของระยะร่นคือไม่เกิน ๑๙ เมตร ตามข้อ ๔๔ วรรคหนึ่ง ของกฎกระทรวง ฉบับเดียวกัน เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงย่อมไม่อาจออกใบอนุญาตให้ผู้ร้องสอดทั้งสอง ก่อสร้างตัดแปลงและต่อเติมอาคารให้มีความสูงขัดต่อกฎกระทรวงดังกล่าวได้ ดังนั้น เมื่ออาคารพิพาทยังมีการก่อสร้างและตัดแปลงโดยฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารในเรื่องของความสูงของอาคาร ย่อมเป็นอำนาจหน้าที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นที่จะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ภายในเวลาที่กำหนดเพื่อไม่ให้มีการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย แต่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ดำเนินการใช้อำนาจหน้าที่ดังกล่าว กรณีจึงยังถือว่า เจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการควบคุมอาคารของผู้ร้องสอดทั้งสอง

สรุปข้อเท็จจริง

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดี) อนุญาตให้ผู้ร้องสอดทั้งสองก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. เจ็ดชั้น จำนวนหนึ่งหลัง เพื่อใช้เป็นหอพักเจ็ดสิบหกห้อง พื้นที่ ๒,๘๐๐ ตารางเมตร ในที่ดินตามโฉนดเลขที่ ๒๔๙๔๗ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๙๔๘



ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ เลขที่ ๑๔๔/๒๕๕๐ แนบท้ายใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขที่ ๒๐๗/๒๕๕๐ ออกให้ ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ใช้ได้จนถึงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผนังของอาคารดังกล่าวด้านทิศใต้ซึ่งติดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีตั้งแต่ชั้นที่สองถึงชั้นที่หกมีช่องแสง หรือช่องระบายอากาศ ขนาด ๑.๒๐x๒.๖๐ เมตร ชั้นบนสุดรวมถึงหลังคาและความสูงของอาคารไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และมีการนำที่จอดรถของอาคารไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น จึงร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีให้ตรวจสอบอาคารดังกล่าว ผลการตรวจสอบพบว่า มีการกระทำให้ผิดไปจากแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำสั่งเลขที่ ชม ๕๒๐๐๔/๒๒๗/๓ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๑ ห้ามมิให้ผู้ร้องสอดทั้งสองและบุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณอาคารที่ได้รับอนุญาตให้ทำการก่อสร้าง ให้ผู้ร้องสอดทั้งสองดำเนินการแก้ไขอาคารตามแบบที่ได้รับอนุญาตและให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตดัดแปลงอาคารภายในสามสิบวัน และให้ระับการก่อสร้างอาคาร ผู้ร้องสอดทั้งสองยื่นคำร้องขอผ่อนผันการดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าวหลายครั้งโดยครั้งสุดท้ายได้ยื่นคำร้องลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๑ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีอนุญาตตามคำร้อง ต่อมา วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ผู้ร้องสอดทั้งสองได้ยื่นคำขออนุญาตดัดแปลงอาคารพิพาทต่อผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีได้อนุญาตให้ผู้ร้องสอดทั้งสองดัดแปลงอาคารโดยดัดแปลงชั้นล่างและต่อเติมชั้นหลังคาคลุมตลาดฟ้ารวมเป็นแปดชั้น ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ เลขที่ ๐๕๗/๒๕๕๒ แนบท้ายใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เลขที่ ๕๕๐/๕๒ ออกให้ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ ใช้ได้จนถึงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือร้องเรียนเรื่องดังกล่าวไปยังหลายหน่วยงาน แต่ผลการดำเนินการยังไม่เป็นที่พอใจของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลพิพากษาหรือมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร โดยเข้าไปตรวจสอบควบคุมสั่งให้ผู้ร้องสอดทั้งสองแก้ไขปรับปรุงดัดแปลงอาคารให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

กรณีผนังอาคารด้านทิศใต้ของอาคารพิพาท ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผนังอาคารพิพาทมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร โดยผู้ร้องสอดทั้งสองได้ถอยร่นผนังบางส่วนด้านทิศใต้มีระยะห่างจากเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดี ๓.๒๖ เมตร เพื่อเป็นผนังที่มีหน้าต่างหรือช่องแสง ขนาด ๒.๒๐ เมตร ถึง ๒.๖๐ เมตร ตั้งแต่ชั้นสองถึงชั้นหก ซึ่งการถอยร่นผนังบางส่วนในด้านนั้น ๆ ที่มีหน้าต่างดังกล่าวเป็นจุดหรือตำแหน่งสิ้นสุดที่บุคคลจากภายในอาคารสามารถเข้าไปใช้สอยได้ เมื่อพิจารณานิยามคำว่า

